Obchodní podmínky užívání mobilní aplikace Heatmapa

obchodní společnosti **heatmapa s.r.o.**, se sídlem Pod vinohradem 211/7, Braník, 147 00 Praha, IČO: 244 19 010, DIČ: CZ24419010, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 440662, e-mail: info@heatmapa.com (dále jen „Provozovatel")

I. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „Podmínky") upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník"), vzájemná práva a povinnosti vznikající mezi Provozovatelem a Uživateli v souvislosti s užíváním mobilní aplikace Heatmapa.

1.2 Podmínky se vztahují na všechny Uživatele bez ohledu na způsob, jakým Aplikaci užívají, tedy zejména na:

a) Uživatele, kteří obsah Aplikace pouze prohlížejí, aniž by jakýkoli obsah sami vytvářeli;

b) Uživatele, kteří v Aplikaci vytvářejí obsah, zejména Události, návrhy Podniků nebo obsah svého profilu;

c) Uživatele, kteří jako Oprávněné osoby vykonávají Správu Podniku nebo Správu Události;

d) Obchodními uživateli, kteří využívají Placené služby.

1.3 V Aplikaci existuje jediný typ uživatelského účtu; zvláštní účty pro jednotlivé způsoby užívání dle čl. 1.2 Podmínek se nezřizují. Tyto Podmínky se vztahují na všechny Uživatele bez rozdílu a v plném rozsahu.

1.4 Uživatel vyjadřuje souhlas s těmito Podmínkami zaškrtnutím příslušného pole v rámci registrace a užíváním Aplikace. Vyjádřením souhlasu Uživatel potvrzuje, že se s Podmínkami před zahájením užívání Aplikace seznámil, jejich obsahu porozuměl a zavazuje se jimi řídit. Podmínky se uplatní po celou dobu užívání Aplikace.

1.5 Aplikace je službou informační společnosti ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů. Ve vztahu k obsahu ukládanému Uživateli vystupuje Provozovatel jako poskytovatel hostingové služby ve smyslu čl. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2065 o jednotném trhu digitálních služeb (dále jen „nařízení DSA").

II. Definice

2.1 Pro účely těchto Podmínek mají níže uvedené pojmy následující význam:

a) **Aplikace** – mobilní aplikace Heatmapa provozovaná Provozovatelem, která Uživatelům zobrazuje na interaktivní mapě Podniky, Události a, za podmínek stanovených těmito Podmínkami, polohu a Check-iny jiných Uživatelů;

b) **Uživatel** – fyzická osoba, která uzavřela s Provozovatelem smlouvu o užívání Aplikace postupem dle čl. V Podmínek;

c) **Check-in** – dobrovolné označení přítomnosti Uživatele na určitém místě nebo Události, které Uživatel sám provede v Aplikaci;

d) **Podnik** – bar, klub, restaurace, kavárna nebo jiná provozovna zobrazená na mapě v Aplikaci;

e) **Událost** – kulturní, společenská, sportovní nebo jiná akce zobrazená v Aplikaci;

f) **Pořadatel** – osoba, která Událost organizuje nebo je k jejímu organizování oprávněna; Pořadatelem může být rovněž Uživatel;

g) **Oprávněná osoba** – osoba oprávněná vykonávat Správu Podniku nebo Správu Události, tj. zejména vlastník nebo provozovatel Podniku, člen jeho statutárního orgánu, zaměstnanec pověřený k tomuto účelu nebo zástupce jednající na základě plné moci či jiného pověření, resp. Pořadatel Události nebo osoba jím pověřená;

h) **Správa Podniku / Správa Události** – souhrn funkcí Aplikace umožňujících Oprávněné osobě upravovat profil Podniku nebo Události, zveřejňovat obsah, využívat Placené služby a komunikovat s Uživateli;

i) **Obchodní uživatel** – osoba, která v Aplikaci vykonává Správu Podniku nebo Správu Události anebo využívá Placené služby;

j) **Placené služby** – úplatné služby určené Obchodním uživatelům, zejména Premium podniku, Notifikační balíčky a Zvýraznění události dle čl. XI Podmínek;

k) **Premium podniku** – Placená služba poskytovaná formou automaticky obnovovaného měsíčního předplatného, jejímž předmětem je zvýraznění Podniku na mapě a zpřístupnění dalších funkcí popsaných v Aplikaci;

l) **Notifikační balíček** – Placená služba spočívající v jednorázově nabytém oprávnění odeslat prostřednictvím Aplikace stanovený počet notifikací Uživatelům;

m) **Zvýraznění události** – Placená služba spočívající ve zvýraznění Události na mapě, hrazená jednorázovým poplatkem.

III. Popis a povaha služby

3.1 Aplikace umožňuje Uživateli zejména:

a) zobrazovat na interaktivní mapě Podniky a Události v okolí Uživatele, včetně personalizovaných doporučení a notifikací dle preferencí Uživatele;

b) sdílet polohu a Check-iny s Uživateli, s nimiž si vzájemně potvrdil přátelství, a zobrazovat polohu a Check-iny těchto Uživatelů;

c) vytvářet Události za podmínek dle čl. VIII Podmínek;

d) vykonávat Správu Podniku nebo Správu Události, je-li Uživatel Oprávněnou osobou, a využívat Placené služby;

e) vytvořit si uživatelský profil, propojit jej s účty na sociálních sítích a být viditelný u Událostí, jichž se účastní, a u Podniků, které sleduje;

f) sdílet obsah mimo Aplikaci prostřednictvím funkcí sdílení, jež vytvářejí jednoduchou grafiku určenou ke sdílení mimo Aplikaci, například ve zprávách nebo na sociálních sítích (Instagram Stories apod.).

3.2 Výsledky a doporučení zobrazovaná v Aplikaci se přizpůsobují aktuální poloze Uživatele, jeho preferencím a předchozím interakcím. Doporučení mohou být generována algoritmicky, a to i s využitím prvků umělé inteligence, a nemusí odpovídat očekáváním Uživatele.

3.3 Územní rozsah, v němž je Aplikace poskytována, je oprávněn Provozovatel jednostranně měnit.

3.4 Obsah Aplikace má informativní charakter. Provozovatel neposkytuje záruku správnosti, úplnosti ani aktuálnosti informací o Podnicích a Událostech třetích stran.

IV. Podmínky užívání Aplikace

4.1 Aplikace je určena výhradně osobám starším 18 let, neboť zobrazuje obsah spojený s nočním životem, zejména místa a Události, na nichž dochází ke konzumaci alkoholu. Registrace je podmíněna uvedením data narození; osobám, které dle uvedeného data narození nedosáhly věku 18 let, není registrace umožněna.

4.2 Registrací Uživatel prohlašuje, že je starší 18 let a že jím uvedené datum narození je pravdivé. Zjistí-li Provozovatel, že toto prohlášení není pravdivé, je oprávněn uživatelský účet bez náhrady zrušit.

V. Registrace a uživatelský účet

5.1 Podmínkou užívání Aplikace je její stažení do zařízení Uživatele, provedení registrace a vyjádření souhlasu s těmito Podmínkami. Okamžikem dokončení registrace je mezi Provozovatelem a Uživatelem uzavřena smlouva o užívání Aplikace.

5.2 Povinnými údaji vyžadovanými při registraci jsou: e-mailová adresa, jméno, příjmení, datum narození, přezdívka a profilová fotografie. Registrace se provádí prostřednictvím e-mailové adresy a hesla.

5.3 Uživatel je povinen uvádět při registraci i po celou dobu užívání Aplikace pouze aktuální, pravdivé a úplné údaje a v případě jejich změny je bez zbytečného odkladu aktualizovat. Za správnost poskytnutých údajů odpovídá Uživatel.

5.4 Uživatel není oprávněn vytvořit si více než jeden uživatelský účet, vytvořit účet pod identitou jiné osoby, vydávat se za jinou osobu, Podnik nebo značku, ani zpřístupnit svůj účet třetí osobě. Byl-li Uživateli účet trvale zablokován, není oprávněn vytvořit si účet nový. Porušení povinností dle tohoto odstavce opravňuje Provozovatele k pozastavení nebo zrušení účtu.

5.5 Uživatel je povinen zachovávat důvěrnost svých přihlašovacích údajů a zabezpečit zařízení, na němž Aplikaci užívá. Uživatel odpovídá za veškerá jednání učiněná prostřednictvím jeho účtu. Zjistí-li Uživatel neoprávněný přístup ke svému účtu nebo jiné narušení jeho bezpečnosti, je povinen o tom Provozovatele bez zbytečného odkladu informovat, a to e-mailem na adrese support@heatmapa.com, jež slouží jako vyhrazený kanál uživatelské podpory. Prostřednictvím této adresy je Uživatel oprávněn Provozovateli oznamovat rovněž jakékoli další závažné skutečnosti související s užíváním Aplikace, zejména odcizení nebo zneužití účtu, vydávání se za jinou osobu, bezpečnostní hrozby, protiprávní jednání anebo sledování či obtěžování jiných osob.

5.6 Uživatel je oprávněn svůj účet kdykoli zrušit v nastavení Aplikace; zrušením účtu zaniká smluvní vztah mezi Uživatelem a Provozovatelem. Zánikem účtu nejsou dotčeny již provedené platby za Placené služby ani nároky Provozovatele vzniklé přede dnem zrušení účtu.

VI. Uživatelský profil a jeho viditelnost

6.1 Uživatel si v rámci registrace vytváří uživatelský profil, jehož povinnou součástí je profilová fotografie a přezdívka; na profil může dále doplnit odkazy na své účty na sociálních sítích.

6.2 Profilová fotografie, přezdívka ani jiný obsah profilu nesmí obsahovat zejména:

a) pornografický, erotický nebo jinak sexuálně explicitní obsah;

b) násilný, krutý nebo jinak šokující obsah;

c) nenávistné symboly, projevy extremismu, rasismu, antisemitismu nebo jiné formy diskriminace či podněcování k nenávisti;

d) propagaci omamných a psychotropních látek, zbraní nebo jiného protiprávního jednání;

e) podobizny třetích osob zveřejněné bez jejich souhlasu ani vyobrazení nezletilých osob;

f) obsah porušující práva duševního vlastnictví třetích osob;

g) reklamní sdělení, QR kódy, kontaktní údaje nebo odkazy sloužící ke komerční komunikaci;

h) obsah klamavý nebo způsobilý vyvolat záměnu s jinou osobou, Podnikem nebo značkou;

i) vulgární výrazy nebo jiný obsah odporující dobrým mravům.

Provozovatel je oprávněn nevyhovující fotografii nebo jiný obsah profilu odstranit a vyzvat Uživatele k jeho nahrazení; nevyhoví-li Uživatel výzvě v přiměřené lhůtě, je Provozovatel oprávněn uživatelský účet pozastavit.

6.3 Uživatel bere na vědomí, že jeho profil je ostatním Uživatelům zpřístupněn v následujícím rozsahu:

a) Uživatelé, s nimiž si Uživatel vzájemně potvrdil přátelství, vidí jeho polohu na mapě, nemá-li Uživatel vypnuté sdílení polohy;

b) profil Uživatele je vždy zobrazen u Událostí, u nichž Uživatel potvrdil účast, a u Podniků, které sleduje; zobrazuje se však výhradně Uživatelům, s nimiž si Uživatel vzájemně potvrdil přátelství;

c) odkazy na sociální sítě umístěné na profilu jsou viditelné každému, komu je profil Uživatele dle písm. a) a b) zpřístupněn.

6.4 Jediným nastavením soukromí dostupným v Aplikaci je vypnutí sdílení polohy dle čl. 7.1 Podmínek; zobrazení profilu u Událostí a sledovaných Podniků dle čl. 6.3 písm. b) Podmínek nelze samostatně vypnout. Uživatel odpovídá za to, že obsahem svého profilu neporušuje práva třetích osob ani tyto Podmínky.

VII. Polohové údaje a Check-iny

7.1 Sdílení polohy je dobrovolné. Přístup k poloze zařízení uděluje Uživatel prostřednictvím nastavení svého zařízení a sdílení polohy je oprávněn kdykoli vypnout v nastavení zařízení nebo v nastavení Aplikace. Uživatel bere na vědomí, že některé funkce Aplikace (zejména mapa okolí, notifikace o blízkých přátelích a Podnicích a Check-iny) jsou podmíněny aktivním přístupem k poloze.

7.2 Polohu a Check-iny Uživatele vidí výhradně Uživatelé, s nimiž si Uživatel vzájemně potvrdil přátelství. Poloha Uživatele není veřejná a nezobrazuje se Uživatelům mimo tento okruh. Obchodní uživatelé nemají přístup k přesné poloze Uživatelů; zpřístupněny jim mohou být pouze souhrnné a anonymizované statistiky.

7.3 Užívání Aplikace k monitorování, sledování (stalkingu), zastrašování nebo obtěžování jakékoli osoby je zakázáno. Porušení tohoto zákazu je důvodem k okamžitému trvalému zablokování účtu; v závažných případech Provozovatel věc oznámí orgánům činným v trestním řízení.

7.4 Zpracování osobních údajů Uživatele, včetně údajů o poloze, se řídí Zásadami zpracování osobních údajů Provozovatele dostupnými na adrese heatmapa.com/privacypolicy a heatmapa.cz/privacypolicy, které tyto Podmínky doplňují.

7.5 Za účelem propojení s přáteli může Aplikace požádat Uživatele o přístup k jeho kontaktům. Udělení přístupu je dobrovolné a přístup slouží výhradně k nalezení osob, které Aplikaci již užívají, případně k odeslání pozvánky. Uživatel není oprávněn kontakty jiných osob prostřednictvím Aplikace hromadně shromažďovat ani je užívat k jiným účelům.

VIII. Přidávání a správa Podniků a Událostí

8.1 Pro přidávání Podniků a Událostí do Aplikace platí následující pravidla:

a) Podnik je oprávněna na mapu přidat a následně spravovat výhradně Oprávněná osoba; ostatní Uživatelé nejsou oprávněni Podniky do Aplikace přidávat ani je spravovat. Přidání Podniku podléhá schválení Provozovatelem;

b) veřejnou Událost, tj. Událost viditelnou všem Uživatelům, je oprávněn vytvořit a spravovat výhradně její Pořadatel nebo Oprávněná osoba jednající s jeho souhlasem; veřejnou Událost je oprávněn vytvořit rovněž Provozovatel. Koná-li se Událost v prostorách Podniku, odpovídá osoba, která Událost vytvořila, za to, že se Událost v daném místě a čase koná se souhlasem provozovatele Podniku, resp. vlastníka dotčených prostor;

c) soukromou Událost, tj. Událost viditelnou pouze pozvaným Uživatelům nebo přátelům Uživatele, je oprávněn vytvořit kterýkoli Uživatel jako její Pořadatel.

8.2 Pro obsah a vytváření Událostí platí následující pravidla:

a) Událost musí být skutečná a dostatečně určitá, tj. musí obsahovat pravdivý název, místo a čas konání; je zakázáno vytvářet Události fiktivní, klamavé, duplicitní nebo Události, jejichž konání je zjevně vyloučeno;

b) fotografie a další obrazový obsah Události podléhá pravidlům dle čl. 6.2 a čl. 9.4 Podmínek; fotografie musí mít vztah k Události a nesmí být způsobilá uvést Uživatele v omyl ohledně povahy Události;

c) je zakázáno využívat Události k rozesílání nevyžádaných sdělení, k opakovanému zveřejňování totožných nebo obdobných Událostí anebo ke zveřejňování sdělení, která nemají povahu skutečné akce (spam);

d) každý Uživatel je oprávněn vytvořit nejvýše jednu Událost za kalendářní den; Provozovatel je oprávněn tento limit měnit a technicky vynucovat;

e) Událost porušující tato pravidla je Provozovatel oprávněn odstranit nebo nezveřejnit a přijmout opatření dle čl. XIV Podmínek.

8.3 Převzetím Správy Podniku nebo vytvořením veřejné Události osoba prohlašuje a zaručuje, že:

a) je Oprávněnou osobou ve smyslu těchto Podmínek a je oprávněna Podnik, resp. Pořadatele, v tomto rozsahu zastupovat a zavazovat;

b) veškeré údaje o Podniku nebo Události, které v Aplikaci uvede, jsou pravdivé, přesné a aktuální a budou bez zbytečného odkladu aktualizovány;

c) jedná v rámci své podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, resp. v rámci činnosti osoby, kterou zastupuje, a v rozsahu Správy Podniku, Správy Události a Placených služeb se nepovažuje za spotřebitele ve smyslu § 419 občanského zákoníku.

8.4 Provozovatel je oprávněn, nikoli však povinen, ověřit postavení Oprávněné osoby, zejména nahlédnutím do veřejných rejstříků, požadavkem na potvrzení z e-mailové adresy nebo telefonního čísla Podniku anebo požadavkem na předložení dokladů osvědčujících oprávnění (zejména výpisu z obchodního či živnostenského rejstříku, plné moci nebo jiného pověření). Do doby provedení ověření je Provozovatel oprávněn Správu Podniku nebo zveřejnění Události pozastavit. Neposkytne-li dotčená osoba požadovanou součinnost v přiměřené lhůtě, je Provozovatel oprávněn Správu Podniku odejmout nebo Událost odstranit.

8.5 Ukáže-li se prohlášení dle čl. 8.3 Podmínek nepravdivým, je Provozovatel oprávněn dotčené osobě okamžitě odejmout Správu Podniku nebo Události, odstranit dotčený obsah, zablokovat její uživatelský účet a požadovat náhradu újmy, která v důsledku nepravdivého prohlášení vznikla Provozovateli nebo třetím osobám. Úplata za Placené služby uhrazená do okamžiku odnětí se v takovém případě nevrací.

8.6 Uplatní-li nárok na Správu téhož Podniku více osob, rozhodne o přidělení Správy Provozovatel na základě doložených oprávnění; postavení skutečného vlastníka nebo provozovatele Podniku má vždy přednost. Provozovatel je oprávněn Správu Podniku kdykoli odejmout osobě, která postavení Oprávněné osoby pozbyla.

8.7 Obsah zveřejněný v rámci Správy Podniku nebo veřejné Události (zejména texty, fotografie, nabídky a notifikace) se považuje za obchodní sdělení, resp. reklamu ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů. Za soulad tohoto obsahu s právními předpisy, jeho pravdivost a úplnost odpovídá výhradně Obchodní uživatel. Reklama zejména nesmí být klamavá ani skrytá, nesmí být v rozporu s dobrými mravy a v regulovaných odvětvích, zejména u alkoholických nápojů, musí splňovat zvláštní zákonné požadavky, včetně zákazu zaměření na osoby mladší 18 let a zákazu podněcování k nestřídmé spotřebě alkoholu. Provozovatel je oprávněn obsah nesplňující uvedené požadavky odmítnout, pozastavit nebo odstranit.

IX. Obsah Uživatelů, licence a moderace

9.1 Aplikace umožňuje Uživatelům vytvářet Události a vkládat další obsah, zejména texty, popisy a fotografie (dále jen „Obsah"). Za Obsah zveřejněný v Aplikaci odpovídá výhradně Uživatel, který jej zveřejnil. Události zobrazené v Aplikaci organizují Pořadatelé, nikoli Provozovatel; Provozovatel neodpovídá za konání, průběh, kvalitu, změnu ani zrušení Události, ani za správnost informací uvedených Pořadatelem nebo jiným Uživatelem.

9.2 Zveřejněním Obsahu uděluje Uživatel Provozovateli bezúplatnou, nevýhradní, územně neomezenou licenci k užití Obsahu, tj. zejména k jeho zobrazování, rozmnožování, úpravě a šíření, a to v rozsahu nezbytném pro provoz a propagaci Aplikace a na dobu trvání uživatelského účtu. Práva Uživatele k Obsahu nejsou jinak dotčena.

9.3 Zveřejněním Obsahu Uživatel prohlašuje, že je nositelem veškerých práv potřebných k jeho zveřejnění a že užitím Obsahu v Aplikaci nejsou porušena práva třetích osob; na výzvu Provozovatele je Uživatel povinen tato práva doložit.

9.4 V Aplikaci je zakázáno zveřejňovat Obsah, který je protiprávní, klamavý, pornografický, násilný, nenávistný nebo obtěžující, který porušuje práva třetích osob, zejména práva autorská, osobnostní práva a práva k ochranným známkám, anebo který propaguje nebezpečné či protiprávní jednání. Osobní údaje a podobizny třetích osob lze zveřejnit pouze s jejich souhlasem nebo na základě jiného právního důvodu. Zakázáno je rovněž vytváření fiktivních nebo klamavých Podniků a Událostí a provádění nepravdivých Check-inů.

9.5 Provozovatel není povinen Obsah předem kontrolovat. Provozovatel je však oprávněn Obsah, který je v rozporu s těmito Podmínkami nebo právními předpisy, odstranit nebo k němu omezit přístup, a to i před zveřejněním veřejné Události nebo Podniku. O takovém opatření a jeho důvodech Provozovatel dotčeného Uživatele vyrozumí odůvodněním dle čl. 17 nařízení DSA, nebrání-li tomu právní předpisy. Proti opatření lze podat stížnost postupem dle čl. XVIII Podmínek. Na zveřejnění Podniku nebo Události v Aplikaci není právní nárok.

9.6 Domnívá-li se jakákoli osoba, že obsah zpřístupněný v Aplikaci je protiprávní, je oprávněna jej oznámit postupem dle čl. 16 nařízení DSA, a to e-mailem na adresu support@heatmapa.com. Oznámení musí obsahovat jednoznačnou identifikaci obsahu, odůvodnění jeho tvrzené protiprávnosti a kontaktní údaje oznamovatele, žádá-li o zpětnou vazbu. Provozovatel oznámení posoudí bez zbytečného odkladu a o výsledku oznamovatele vyrozumí, bude-li to možné. Vědomé podávání nedůvodných oznámení je zakázáno.

X. Notifikace

10.1 Aplikace může Uživateli zasílat: a) systémová a servisní oznámení, zejména oznámení týkající se bezpečnosti účtu, změn Podmínek a provozních informací; b) sociální notifikace, zejména žádosti o přátelství, pozvánky na Události a informace o aktivitě přátel; c) notifikace Obchodních uživatelů zasílané v rámci Placených služeb nebo funkcí Aplikace.

10.2 Zasílání push notifikací je podmíněno oprávněním uděleným v nastavení zařízení Uživatele. Uživatel je oprávněn zasílání notifikací kdykoli vypnout v nastavení svého zařízení, a to vypnutím oznámení Aplikace; jednotlivé kategorie notifikací nelze vypínat samostatně. Vypnutím oznámení nejsou dotčena sdělení zobrazovaná přímo v Aplikaci ani e-mailová sdělení nezbytná pro poskytování služby.

10.3 Notifikace odesílané Obchodními uživateli podléhají pravidlům pro Obsah dle čl. 9.4 a čl. 8.7 Podmínek. Každá taková notifikace podléhá před odesláním schválení Provozovatelem. Provozovatel notifikaci posoudí bez zbytečného odkladu a je oprávněn ji neschválit, odporuje-li uvedeným pravidlům, právním předpisům anebo technickým a obsahovým limitům stanoveným Provozovatelem, zejména nejvyšší přípustné frekvenci notifikací vůči jednomu Uživateli, pravidlům cílení a délce sdělení; tyto limity je Provozovatel oprávněn měnit. Neschválená notifikace není odeslána a odpovídající čerpání Notifikačního balíčku se nespotřebuje. Schválením notifikace Provozovatel nepřebírá odpovědnost za její obsah; za obsah notifikace odpovídá výhradně Obchodní uživatel.

XI. Placené služby

11.1 Užívání základních funkcí Aplikace je pro Uživatele bezúplatné. Provozovatel nezaručuje, že bezúplatná verze Aplikace zůstane bezúplatnou i v budoucnu; o případných změnách bude Uživatele informovat předem.

11.2 Placené služby jsou určeny výhradně Obchodním uživatelům. Objednáním Placené služby Obchodní uživatel potvrzuje, že jedná v rámci své podnikatelské činnosti, resp. činnosti zastupované osoby, a že se v tomto rozsahu nepovažuje za spotřebitele; ustanovení právních předpisů na ochranu spotřebitele se na Placené služby použijí pouze v rozsahu, v jakém to kogentní ustanovení právních předpisů vyžadují.

11.3 Aktuální rozsah funkcí a cena každé Placené služby jsou Obchodnímu uživateli zobrazeny v Aplikaci vždy před provedením nákupu; rozhodná je cena zobrazená v Aplikaci v okamžiku nákupu. Ke dni nabytí účinnosti těchto Podmínek činí ceny Placených služeb: a) Notifikační balíček 100 Kč za 100 notifikací; b) Premium podniku 399 Kč za jeden měsíc; c) Zvýraznění události 149 Kč za jeden den. Ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Provozovatel je oprávněn ceny jednostranně měnit; změna ceny se neuplatní na již uhrazená zúčtovací období ani na již zakoupené Notifikační balíčky a Zvýraznění události. O zvýšení ceny předplatného Premium podniku bude Obchodní uživatel vyrozuměn nejméně 30 dnů před nabytím jeho účinnosti; nová cena se uplatní od následujícího zúčtovacího období. Nesouhlasí-li Obchodní uživatel se změnou ceny, je oprávněn předplatné zrušit postupem dle čl. 11.4 písm. b) Podmínek.

11.4 Premium podniku:

a) zúčtovací období počíná dnem aktivace služby a končí dnem, který se svým číselným označením shoduje se dnem aktivace v následujícím kalendářním měsíci; není-li takového dne, končí zúčtovací období posledním dnem daného měsíce. Úplata je splatná předem k prvnímu dni zúčtovacího období;

b) předplatné se automaticky obnovuje na další zúčtovací období, nezruší-li je Obchodní uživatel nejpozději 24 hodin před koncem aktuálního zúčtovacího období, a to způsobem odpovídajícím způsobu nákupu (správa předplatných App Store / Google Play, resp. nastavení v Aplikaci);

c) zrušení předplatného nemá vliv na již uhrazené zúčtovací období; funkce Premium podniku zůstávají aktivní do jeho konce. Obchodní uživatel nemá nárok na vrácení uhrazené úplaty ani její poměrné části, přestane-li službu užívat před koncem uhrazeného období, ani dojde-li k ukončení poskytování služby z důvodu porušení povinností Obchodního uživatele;

d) po skončení předplatného je Podnik automaticky převeden do standardního, nezvýrazněného režimu zobrazení a přístup k funkcím vázaným na Premium podniku je ukončen; Provozovatel neodpovídá za újmu vzniklou v důsledku ukončení zvýraznění po skončení uhrazeného období;

e) nepodaří-li se provést platbu za další zúčtovací období, zejména z důvodu expirace platební karty nebo nedostatku prostředků, Provozovatel Obchodního uživatele vyrozumí; nedojde-li k úhradě ani v dodatečné lhůtě 14 dnů, je Provozovatel oprávněn službu Premium podniku deaktivovat.

11.5 Notifikační balíčky:

a) zakoupením Notifikačního balíčku nabývá Obchodní uživatel oprávnění odeslat prostřednictvím Aplikace jím zvolený a uhrazený počet notifikací, a to Uživatelům určeným dle pravidel cílení dostupných v Aplikaci. Úplata je splatná při nákupu;

b) platnost nevyčerpaných notifikací může být časově omezena; případné omezení je uvedeno v Aplikaci před nákupem. Nevyčerpané notifikace se po uplynutí doby platnosti ani při zániku účtu Obchodního uživatele nenahrazují a úplata se nevrací;

c) odesláním notifikace se rozumí její předání k doručení po schválení dle čl. 10.3 Podmínek. Provozovatel nezaručuje zobrazení notifikace konkrétnímu Uživateli, neboť doručení je závislé na nastavení zařízení a Aplikace na straně Uživatele dle čl. 10.2 Podmínek; nezobrazení notifikace z těchto důvodů nezakládá nárok na vrácení úplaty ani na náhradní plnění;

d) obsah notifikací podléhá čl. 10.3 Podmínek.

11.6 Zvýraznění události: zakoupením služby je Událost zvýrazněna na mapě po dobu zvolenou při nákupu, nejdéle však do okamžiku konání Události. Úplata je jednorázová a splatná při nákupu. Dojde-li ke zrušení nebo odstranění Události z důvodů na straně Obchodního uživatele, včetně porušení těchto Podmínek, úplata se nevrací.

11.7 Úhrada Placených služeb probíhá způsobem uvedeným v Aplikaci před provedením nákupu, tj. formou nákupu v aplikaci (in-app purchase) prostřednictvím obchodu App Store (Apple) nebo Google Play (Google), anebo prostřednictvím platební brány. Při nákupu prostřednictvím App Store nebo Google Play zajišťuje správu objednávky, platby a případných refundací provozovatel příslušného obchodu dle svých podmínek. Daňové doklady jsou vystavovány a doručovány výhradně v elektronické podobě, s čímž Obchodní uživatel vyslovuje souhlas. Obchodní uživatel je povinen uvést a udržovat správné a úplné fakturační údaje.

11.8 V případě zjevné chyby v ceně Placené služby, zejména technické chyby nebo ceny zjevně neodpovídající hodnotě služby, je Provozovatel oprávněn objednávku stornovat a přijatou úplatu vrátit; smlouva se v takovém případě považuje za neuzavřenou pro absenci vážné vůle. Vyvolá-li Obchodní uživatel nedůvodný spor o platbu (chargeback) za řádně poskytnutou službu, je Provozovatel oprávněn požadovat náhradu nákladů spojených s administrací sporu a pozastavit Obchodnímu uživateli přístup k Placeným službám.

11.9 Placené služby jsou službami zvyšujícími viditelnost. Provozovatel nezaručuje dosažení jakéhokoli obchodního výsledku, zejména počtu zobrazení, návštěvnosti Podniku nebo Události, počtu interakcí ani konverzí.

11.10 Podniky a Události jsou na mapě a ve výsledcích zobrazování v Aplikaci řazeny algoritmicky. Hlavními parametry určujícími pořadí jsou: vzdálenost od aktuální polohy Uživatele, relevance vůči preferencím a předchozím interakcím Uživatele, popularita a aktuálnost. Zakoupené zvýraznění dle čl. 11.4 a 11.6 Podmínek zvyšuje viditelnost oproti ostatním výsledkům; ostatní parametry jsou však zohledňovány i nadále. Placené zvýraznění je v Aplikaci zřetelně rozpoznatelné. Provozovatel při řazení nezvýhodňuje vlastní služby ani služby jím ovládaných osob.

XII. Vstupenky a rezervace

12.1 Využije-li Uživatel rezervační nebo prodejní systém třetí strany, na který Aplikace odkazuje, provádí rezervaci, nákup vstupenek a uzavření souvisejících smluv sám, vlastním jménem a na vlastní účet, přímo s příslušnou třetí stranou. Za splnění smluvních povinností, konání Události, vrácení vstupného a vyřízení reklamací odpovídá v takovém případě výhradně tato třetí strana. Provozovatel neodpovídá za funkčnost, dostupnost ani obsah externích rezervačních a prodejních rozhraní.

12.2 Obchodní uživatel, který do Aplikace umístí odkaz na externí systém dle čl. 12.1 Podmínek, odpovídá za jeho funkčnost a za to, že Uživatelé budou u třetí strany řádně informováni o podmínkách nákupu a o zpracování osobních údajů.

XIII. Zakázaná jednání

13.1 Uživatel se zavazuje, že nebude:

a) užívat Aplikaci k protiprávnímu účelu ani způsobem, který tyto Podmínky zakazují;

b) sledovat, monitorovat, zastrašovat nebo obtěžovat jiné osoby (čl. 7.3 Podmínek);

c) vytvářet falešné účty, nepravdivé Check-iny, fiktivní Podniky nebo klamavé Události, ani jakkoli podvrhovat či falšovat svou polohu (tzv. GPS spoofing);

d) vydávat se za jiný Podnik, značku nebo osobu ani neoprávněně přebírat Správu Podniku nebo Události;

e) zasahovat do bezpečnosti, technické podstaty nebo obsahu Aplikace, pokoušet se získat přístup k částem Aplikace vyloučeným z užívání veřejností, zejména ke zdrojovému kódu, ani obcházet technická opatření;

f) užívat roboty, crawlery, scrapery nebo jiné automatizované prostředky k přístupu do Aplikace nebo k vytěžování dat z ní, včetně automatizovaného volání aplikačního rozhraní (API), ani shromažďovat údaje o jiných Uživatelích, jejich poloze nebo kontaktech;

g) rozesílat nevyžádaná obchodní sdělení (spam), řetězové zprávy, reklamu bez souhlasu Provozovatele nebo zprávy obsahující viry či jiný škodlivý kód, ani zneužívat notifikace, pozvánky nebo Události k nevyžádané komunikaci;

h) narušovat užívání Aplikace ostatními Uživateli ani přetěžovat nebo poškozovat její provoz;

i) podávat vědomě nedůvodná oznámení obsahu;

j) užívat Aplikaci způsobem, který by jej rozptyloval při řízení vozidla nebo jiné činnosti vyžadující pozornost;

k) dále úplatně či bezúplatně zpřístupňovat funkce Aplikace nebo Placené služby třetím osobám bez předchozího souhlasu Provozovatele.

XIV. Opatření Provozovatele a omezení přístupu

14.1 Provozovatel je oprávněn zablokovat nebo zrušit uživatelský účet, odejmout Správu Podniku nebo Události anebo odstranit obsah Uživatele, jestliže:

a) Uživatel porušil tyto Podmínky nebo povinnosti stanovené právními předpisy;

b) Uživatel zneužívá Aplikaci nebo ji užívá způsobem, k němuž není určena;

c) Uživatel zveřejnil obsah odporující těmto Podmínkám, dobrým mravům nebo právním předpisům;

d) o to Provozovatele požádal orgán veřejné moci na základě vykonatelného rozhodnutí;

e) Uživatel vyvolal nedůvodný spor o platbu (chargeback) za službu, která mu byla řádně poskytnuta;

f) Uživatel učinil nepravdivé prohlášení dle čl. 8.3 Podmínek nebo pozbyl postavení Oprávněné osoby;

g) je Uživatel dlouhodobě neaktivní.

14.2 Přijaté opatření odpovídá závažnosti a četnosti porušení. Provozovatel je dále oprávněn okamžitě pozastavit přístup k Aplikaci nebo k vybraným službám v případě závažných okolností, zejména významné změny Aplikace, bezpečnostních nebo technických problémů anebo nedostupnosti externích služeb, na nichž je provoz Aplikace závislý.

14.3 O opatření a jeho důvodech Provozovatel dotčeného Uživatele vyrozumí, bude-li to možné, s přiměřeným předstihem. Proti rozhodnutí o omezení přístupu nebo odstranění obsahu je Uživatel oprávněn podat stížnost e-mailem na adresu support@heatmapa.com, a to ve lhůtě 6 měsíců od doručení rozhodnutí.

XV. Práva duševního vlastnictví

15.1 Aplikace jako celek i její jednotlivé části, zejména design, grafika, loga, texty a zdrojový kód, jsou autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Veškerá práva k Aplikaci náleží Provozovateli, případně jeho licenčním partnerům.

15.2 Užíváním Aplikace nabývá Uživatel omezenou, nevýhradní, nepřenosnou, odvolatelnou a nesublicencovatelnou licenci ke stažení, instalaci a užívání Aplikace na zařízení, které vlastní nebo oprávněně užívá, a to výhradně pro osobní, nekomerční potřebu v souladu s těmito Podmínkami. Obchodní uživatel je nadto oprávněn užívat Aplikaci v rozsahu Správy Podniku, Správy Události a Placených služeb.

15.3 Bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele není nikdo oprávněn obsah Aplikace kopírovat, rozšiřovat, zveřejňovat ani užívat ke komerčním účelům; totéž platí pro logo a označení Heatmapa. Uživatel není oprávněn Aplikaci měnit, vytvářet z ní odvozená díla ani usilovat o získání jejího zdrojového kódu, nejde-li o postup výslovně dovolený právními předpisy.

15.4 Poskytne-li Uživatel Provozovateli zpětnou vazbu, návrhy nebo připomínky k Aplikaci, uděluje Provozovateli okamžikem jejich odeslání bezúplatné, časově a územně neomezené oprávnění k jejich užití jakýmkoli způsobem, včetně úprav a začlenění do produktů Provozovatele nebo jejich dalšího vývoje, bez nároku na odměnu.

XVI. Dostupnost a změny Aplikace

16.1 Provozovatel vynaloží přiměřené úsilí k zajištění nepřetržité dostupnosti Aplikace, nepřetržitou dostupnost však nezaručuje. K výpadkům může dojít zejména z důvodu údržby, aktualizací nebo nepředvídatelných okolností. O plánovaných odstávkách bude Provozovatel Uživatele dle možností informovat předem.

16.2 Provozovatel je oprávněn vydávat aktualizace Aplikace a přidávat nebo odebírat její funkce, zejména za účelem zlepšení funkčnosti, výkonu a bezpečnosti. Provozovatel si vyhrazuje právo poskytování Aplikace nebo její části upravit anebo dočasně či trvale ukončit. Provozovatel neodpovídá za újmu způsobenou pozastavením nebo přerušením provozu Aplikace z důvodů, které jsou mimo jeho kontrolu.

XVII. Odpovědnost za újmu a odškodnění

17.1 Provozovatel nezaručuje, že Aplikace bude poskytována nepřetržitě a bez vad a že výsledky, doporučení a zobrazované informace budou vždy přesné a spolehlivé. Provozovatel zejména neodpovídá za:

a) správnost, úplnost a aktuálnost informací o Podnicích a Událostech třetích stran;

b) přesnost zobrazované polohy; poloha Uživatelů i míst je určována technologiemi zařízení a může vykazovat odchylky;

c) konání, průběh, kvalitu, změnu nebo zrušení Událostí;

d) dostupnost, ceny a platnost vstupenek nebo rezervací u třetích stran;

e) obsah internetových stránek a služeb třetích stran, na které Aplikace odkazuje;

f) jednání ostatních Uživatelů, Obchodních uživatelů a Pořadatelů.

17.2 Odpovědnost Provozovatele za obsah ukládaný Uživateli je vyloučena, popřípadě omezena, v rozsahu stanoveném zákonem č. 480/2004 Sb. a nařízením DSA. Žádné ustanovení těchto Podmínek neomezuje odpovědnost, kterou dle právních předpisů omezit nelze, zejména odpovědnost vůči spotřebiteli za újmu způsobenou člověku na jeho přirozených právech anebo způsobenou úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.

17.3 Úhrnná odpovědnost Provozovatele za veškerou újmu vzniklou Obchodnímu uživateli v souvislosti s Placenými službami a Správou Podniku nebo Události je omezena částkou, kterou Obchodní uživatel Provozovateli skutečně uhradil za Placené služby v období 3 měsíců bezprostředně předcházejících vzniku újmy. Provozovatel neodpovídá Obchodnímu uživateli za ušlý zisk, ztrátu dat ani za nepřímé nebo následné škody.

17.4 Obchodní uživatel se zavazuje nahradit Provozovateli veškerou újmu, náklady a výdaje, včetně účelně vynaložených nákladů právního zastoupení, které Provozovateli vzniknou v důsledku: a) porušení těchto Podmínek Obchodním uživatelem; b) nepravdivosti prohlášení dle čl. 8.3 Podmínek; c) protiprávnosti obsahu zveřejněného Obchodním uživatelem; nebo d) nároků třetích osob souvisejících s Podnikem nebo Událostí Obchodního uživatele.

XVIII. Stížnosti, reklamace a řešení sporů

18.1 Stížnosti a reklamace týkající se služeb Provozovatele lze uplatnit e-mailem na adrese support@heatmapa.com. Provozovatel stížnost vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtách stanovených právními předpisy.

18.2 Nepodaří-li se spor mezi Provozovatelem a Uživatelem, který je spotřebitelem, vyřešit dohodou, je Uživatel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Gorazdova 1969/24, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.gov.cz, web: adr.coi.gov.cz.

18.3 Orgánem příslušným pro oblast digitálních služeb dle nařízení DSA je koordinátor digitálních služeb, kterým je Český telekomunikační úřad, Sokolovská 219, 190 00 Praha 9, e-mail: podatelna@ctu.cz, web: www.ctu.gov.cz.

18.4 Spory mezi Provozovatelem a Obchodním uživatelem vzniklé v souvislosti s Placenými službami nebo Správou Podniku či Události, které se nepodaří vyřešit smírně, budou rozhodovány věcně příslušnými soudy České republiky; místně příslušným je soud, v jehož obvodu má sídlo Provozovatel.

XIX. Závěrečná ustanovení

19.1 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto Podmínek neplatným nebo neúčinným, nejsou tím dotčena ostatní ustanovení Podmínek, která jsou od neplatného nebo neúčinného ustanovení oddělitelná.

19.2 Uživatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele postoupit svůj účet ani práva a povinnosti z těchto Podmínek na třetí osobu. Provozovatel je oprávněn převést svá práva a povinnosti z těchto Podmínek na třetí osobu; o takovém převodu bude Uživatele informovat.

19.3 Provozovatel je oprávněn tyto Podmínky v přiměřeném rozsahu jednostranně měnit, zejména z důvodu změny právních předpisů, technického vývoje nebo změn rozsahu poskytovaných služeb. O změnách bude Uživatel vyrozuměn v přiměřené době před nabytím jejich účinnosti, nejméně 15 dnů předem, a to v Aplikaci nebo e-mailem; tuto lhůtu není Provozovatel povinen dodržet, plní-li právní povinnost nebo odvrací-li bezprostřední bezpečnostní riziko. Nesouhlasí-li Uživatel se změnou, je oprávněn před nabytím její účinnosti svůj účet zrušit, a smluvní vztah tím ukončit. Pokračováním v užívání Aplikace po nabytí účinnosti změny Uživatel s revidovaným zněním Podmínek vyslovuje souhlas.

19.4 Právní vztahy mezi Provozovatelem a Uživatelem, resp. Obchodním uživatelem, se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem. Volbou práva nejsou spotřebitelé zbaveni ochrany, kterou jim poskytují kogentní ustanovení práva státu jejich obvyklého bydliště.

19.5 Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Případný překlad do jiného jazyka má pouze informativní povahu; rozhodným zněním je znění české.

19.6 Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 23. 7. 2026. Aktuální znění Podmínek je dostupné na adrese heatmapa.com/termsofuse a heatmapa.cz/termsofuse; předchozí znění jsou k dispozici u Provozovatele.